

0009064-74.2014.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eunice Bento da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de processo criminal em que Eunice Bento da Silva foi condenada como incurso no artigo 33, caput, cc § 4º, cc art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

0009064-74.2014.8.26.0606 - lauda

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(TERMINATIVA DE MÉRITO)

Processo nº:

0009064-74.2014.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eunice Bento da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de processo criminal em que Eunice Bento da Silva foi condenada como incurso no artigo 33, caput, cc § 4º, cc art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa.

A serventia elaborou cálculo prescricional onde foi constatada a prescrição da pretensão executória - (paginas 222).

0(a) Representante do Ministério Público manifestou-se pela não ocorrência da

prescrição - (paginas 224/233).

FUNDAMENTOS.

Em que pesem os argumentos do ilustre representante do Ministério Público o entendimento deste Juízo é que prevalece a interpretação literal da lei prevista no artigo 112 I do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 anos e, conforme artigos 110 c.c. 112, inciso I, ambos do mesmo Codex, a prescrição da pretensão executória inicia-se no dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a Acusação.

Outrossim, prevê o artigo 110, parte final, do CP que se o sentenciado for reconhecido como reincidente, o prazo prescricional aumenta em 1/3 (um terço) e pelo artigo 115 do CP, caso o sentenciado era menor de 21 anos à data do fato ou maior de 70 anos no dia da prolação da sentença, a prescrição se reduz à metade.

Não foi reconhecida a reincidência.

A prescrição iniciou-se no dia 03/10/2016 - paginas 250.

Pelos eventos supra, a prescrição ocorreu no dia 02/10/2020.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da sentenciada Eunice Bento da Silva (33624776, filiação: Jorge Bento, Minervina da Silva Bento), natural de Ribeirão Pires-SP em 21/01/1963), pela ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, o que faço com fundamento no artigo 109, inciso V c.c. artigo 110 e 112, I, todos do Código Penal.

Em sendo o caso, expeça-se contramandado de prisão e regularize-se no BNMP-CNJ. Intimem-se as Partes.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Em caso da existência de armas/objetos/numerário/veículos apreendidos ou fiança sem destinação adequada, envie-se com vistas ao Ministério Público para requerer o que de direito.

Expeça-se ofícios de arquivamento do processo ao IIRGD e Delegacia de Polícia de origem.

Suzano, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA